

SENTENCIA:

Córdoba, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Estos autos caratulados “**DOMINGUEZ, ELBA NOEMI C/ DOMINGUEZ, JOSE ALBERTO – DIVISIÓN DE CONDOMINIO - EXP. N.º 5 659 720**” de los que resulta.

1) A ff. 1/2 comparece la Sra. Elba Noemí Domínguez, por derecho propio e inicia en contra de su hermano el Sr. José Alberto Domínguez demanda de división de condominio del inmueble ubicado en calle Román de Chávez 474, Bº Marqués de Sobremonte, de esta ciudad de Córdoba, inscripto en la matrícula n.º 448701/1, e identificado como Parcela Horizontal Uno – PH 1 – o unidad 1, departamento ubicado en P.B. Expresa, que dicha propiedad fue cedida por donación que hiciera su padre a su hermano mediante escritura n.º 156 de fecha 18/06/1996. Continúa manifestando, que luego de ello, el 25/05/2003 el demandado le cedió a la compareciente a título gratuito la mitad indivisa del inmueble, a través de otra escritura de donación, por lo que a partir de ese momento, se constituyó un condominio sobre el bien, en una proporción de 50% para cada uno de los hermanos. Relata, que luego de que se produjo el fallecimiento de su padre, comenzaron a suscitarse algunas diferencias con su hermano, el cual comenzó a privarla del uso del bien común y a utilizarlo en su beneficio sin rendir ninguna cuenta de su gestión.

Informa, que por esos motivos, con fecha 26/03/2012 y 13/07/2012 cursó sendas cartas documentos, mediante las cuales le hizo saber a su hermano su voluntad de no continuar con el condominio existente en el inmueble común, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2692 del CC. Aclara, que en esas misivas le ofreció a su hermano la oportunidad de que le compre su parte indivisa y le otorgó un plazo de 15 días para que le hiciera conocer su propuesta, bajo apercibimiento de iniciar una acción judicial de división de condominio, de lo cual no obtuvo ninguna respuesta. Indica, que a través de esas misivas, también le solicitó el pago de la suma de pesos un mil quinientos (\$ 1 500) por la ocupación permanente del inmueble que estaba realizando su hermano.

Manifiesta, que atento a no obtener ninguna respuesta de su hermano, no le quedó ninguna otra opción que reclamar la división del condominio por la vía legal, a través de la

presente demanda. Sostiene, que al tratarse de una vivienda urbana se hace imposible la división en especie, con lo que solicita que se proceda a la venta del bien por subasta judicial y posterior división del precio obtenido.

Por último, aclara que sobre el inmueble no pesa ningún gravamen ni está sujeto a indivisión forzosa, por lo que solicita que se haga lugar a la demanda, se declare disuelto el condominio y se ordene la venta en subasta del mismo. Ofrece prueba.

2) Impreso el trámite de ley a f. 20, a ff. 24/30, comparece el Sr. José Alberto Domínguez. Contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas. Opone excepción de prescripción adquisitiva, fundado en la interversión de título, sosteniendo que ha pasado de ser condómino a exclusivo poseedor del inmueble. Aclara, que ha gozado en forma exclusiva del fundo, como único propietario desde hace más de 17 años, por lo que sostiene que detenta el bien “animus domini” con título y modo, y que la actora ha consentido expresa o tácitamente (dejando pasar el tiempo) tal situación. En relación a la actitud de la actora, arguye que abandonó el bien por su propio desinterés y que tampoco realizó actos de resistencia al ejercicio de su poder exclusivo. Reconoce la escritura de donación de fecha 25/05/2003 por la cual le dona a su hermana el 50% del inmueble, pero explica que fue obligado por elevados compromisos económicos y sostiene que en realidad siempre tuvo la posesión exclusiva del bien.

Subsidiariamente, sostiene que en la causa se ha configurado la situación contemplada en el art. 2693 del CC de convención de suspensión del plazo de la división de condominio, por lo que la actora tampoco puede exigirle la división del mismo, por estar suspendido el plazo para solicitarlo.

Impugna documental, manifestando que nunca recibió las cartas documentos que agregó la actora a la demanda. Ofrece pruebas

3) A ff. 124 se abre a prueba la causa, producida la misma, con fecha 29/12/2023 se dicta el decreto de autos. Una vez firme el mismo, queda la causa en condiciones de ser resuelta el 31/03/2025.

Y CONSIDERANDO:

I) La actora Sra. Elba Noemí Domínguez acciona en su carácter de condómina del inmueble sito en calle Román de Chávez 474, B° Marqués de Sobremonte, de esta ciudad de Córdoba, inscripto en la matrícula n.º 448701/1, e identificado como Parcela Horizontal Uno – PH 1 – o unidad 1, departamento ubicado en P.B., persiguiendo la

división del condominio del referido bien. Acompañan informe del Registro de la Propiedad Inmueble (ff. 09/10).

II) En cuanto a la legitimación sustancial -tanto activa como pasiva de las partes-, resulta acreditada con las constancias del Registro General de la Propiedad Inmueble (ff. 09/10) y con la copia de la escritura de Donación n.º 26 de fecha 20/05/2003 (ff. 7/08). De dichas constancias, surge que la Sra. Elba Noemí Domínguez es titular registral de dicho bien en el porcentaje del cincuenta por ciento (50%) y el demandado Sr. José Alberto Domínguez en el cincuenta por ciento (50%) restante.

III) Así las cosas, preliminarmente deberá comenzar a tratarse la excepción de prescripción adquisitiva por interversión del título opuesta por el demandado, por la cual intenta sostener que ha adquirido el bien por prescripción adquisitiva y que a través del paso del tiempo ha cambiado la causa de su posesión, por lo que ha pasado de ser condómino a único poseedor del bien.

Preliminarmente, será menester recordar que el art. 2351 del CC (normativa aplicable conforme a la fecha de interposición de la demanda), establece que habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona por sí, o por otro tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Así, se ha establecido que el carácter de poseedor -lo que aglutina el ánimo de dueño-, debe probarse. En relación a la prueba de la posesión, si bien es cierto que el poseedor no tiene obligación de producir su título a la posesión: “posee porque posee” (art. 2363 del C. Civil), debe demostrar plenamente el *corpus possessorio*. Esta norma no exime de la obligación procesal de probar la posesión, solo la de producir un título que la sostenga. La sola declaración de ser poseedor a título de dueño no es suficiente. Si se entiende que la posesión es un hecho, ha de admitirse que resulta imperioso que la misma se acredite, como cualquier otro hecho, cuando se pretenda que ella genere consecuencias jurídicas. El art. 2363 del C. Civil, en consecuencia, no establece presunción de legitimidad, ni siquiera de posesión, la posesión (*corpus más animus*) es un hecho, y como tal, sometido a las reglas amplias de la prueba de los hechos en general. A su vez, el art. 2353 del CC establece que nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. Y como una excepción a la regla, el art. 2458 establece que se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor, manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y cuando sus actos producen ese efecto. Así, se

ha establecido que para que haya interversión del título, es necesario que se exterioricen actos exteriores materiales que demuestren de manera inequívoca la mutación de la relación real, esto es que no generen duda alguna acerca del propósito y la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa. La prueba de la posesión exclusiva, debe ser concluyente e inequívoca y debe haber conformidad de la otra parte, es decir un verdadero abandono de su posesión y no una mera tolerancia de los actos de la otra parte.

Corresponde puntualizar, que en relación a la posibilidad de hacer valer la interversión del título en el condominio, no son pacíficas las aguas doctrinarias ni jurisprudenciales, puesto que existen básicamente dos corrientes, una que la rechaza y otra que admite esa opción. Así, dentro de la primera corriente doctrinaria, se ha establecido: *“La regla de la inmutabilidad de la causa sostenida por el Codificador (“nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”), se dirige a los tenedores y no resulta de aplicación a los condóminos, ya que no puede aplicarse la interversión del título porque ya son poseedores, y no son poseedores a nombre de otro, sino que son propiamente poseedores compartiendo con el resto de la comunidad del condominio.”* (Excma. Cámara 4.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Auto n.º 2 del 06/02/2012 en autos “Afflito Rosa y Otro – Declaratoria de Herederos – Incidente de cobro por el uso y goce del inmueble de la sucesión – Recurso de Apelación – Exp. N.º 5163933). En la otra senda doctrinaria, se ha establecido *“Aunque aceptada de manera expresa por el actor la posibilidad de la interversión del título en el condominio, podemos convenir -siguiendo a Salvat, quien cita a Huc- que “si el condómino ha gozado de una manera exclusiva del fundo entero; no como copropietario, sino como sólo propietario, mediante actos suficientemente caracterizados en ese sentido, podrá por medio de esa interversión de hecho -en modo alguno equiparable a la del precarista- adquirir por prescripción la propiedad de la cosa común”* (Tratado de Derecho Civil Argentino - Derechos Reales - III - TEA - 1.959 - págs. 64/65) (Excma. Cámara 7.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sentencia n.º 115 del 23/09/2008 en autos “Bevacqua, Carlos Iván c/ Sucesión de Bevacqua Daniel Roque – División de condominio– Exp. n.º 4319696). Correspondiendo aclarar, que en lo que coinciden los doctrinarios y la jurisprudencia, es que se requiere en tal caso que *“... atento la posibilidad de uso y goce promiscuo de la cosa y la expresa facultad que cada uno de los comuneros tiene en tal*

sentido (art. 2684), la prueba de la posesión exclusiva y consiguiente exclusión de los otros debe ser concluyente e inequívoca, en los términos del art. 2458..." (Papaño - Kiper - Dillón - Causse - Derechos Reales - Tomo I - Depalma - 1.989 - págs. 331/332). En igual sentido, ver comentarios al Art. 2.458 del C.C. en: Salas-Trigo Represas: Código Civil Anotado; Bueres y Highton: Código Civil; y Cifuentes - Sagarna: Código Civil Comentado. Corresponde adelantar, que aún cuando nos situáramos en la hipótesis más favorable a los intereses del demandado, que establece que es posible que se configure la interversión de título en el condominio, es claro que en autos no se ha acreditado de ninguna manera los extremos invocados, esto es la calidad de poseedor exclusivo del demandado, atento a los fundamentos que se expondrán a continuación.

Así las cosas, analizando las postulaciones del demandado y el material probatorio rendido en la causa, se observa que el Sr. José Alberto Domínguez reconoce que por Escritura n.º 156 de fecha 18/06/1996 su padre el Sr. Ernesto Domínguez le donó el inmueble en cuestión, en su totalidad. Como así también, reconoce que con fecha 20/05/2003 a través de la Escritura n.º 26 le donó a su hermana la Sra. Elba Noemí Domínguez el 50% indiviso de la propiedad. Acto seguido, manifiesta que ha intervertido su título y que ha pasado de ser condómino a único poseedor. Si se observa que de los términos de la Escritura n.º 26 de fecha 20/05/2003, en la que el demandado le dona a su hermana el 50% del inmueble, la que está expresamente reconocida por las partes, surge que el demandado manifestó: *“que transfiere irrevocablemente a la donataria todos los derechos de propiedad, dominio, posesión y cualquier otro que pudiera corresponder sobre la unidad descripta, habiéndose efectuado la tradición de lo donado”*. Con lo que esa escritura de donación, tiene plena validez y eficacia entre las partes y además, se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad, del cual surge el condominio en un 50% entre las partes, con lo que también es plenamente oponible a terceros. Como corolario de ello, no puede el demandado válidamente, intentar desconocer la existencia de esa escritura, o el contenido real del negocio jurídico que se estaba realizando, esto es transferir el 50% de la propiedad a su hermana y constituir un condominio desde la fecha de la donación sobre el inmueble. Sostener lo opuesto, es ir en contra de sus propios dichos, según la doctrina de los actos propios ya que el mismo demandado reconoce que le donó a su hermana el 50% del inmueble, pero no aclara si entre las partes firmaron alguna otra convención, etc. Solo manifiesta que la donación la realizó apremiado por

circunstancias económicas. Además, de los términos de la escritura surge que la actora manifestó que aceptaba el bien donado encontrándose en la posesión real del bien, circunstancia que no ha sido controvertida por ningún elemento probatorio en su contra. Por otra parte, el demandado intenta sostener que era único poseedor del inmueble, pero no ha logrado acreditar actos posesorios sobre el mismo, por ejemplo, no se encuentra probado que vivía en el inmueble, ya que de la documental que se agrega a ff. 34/36, (sumaria y certificado de convivencia) surge que el demandado residía efectivamente en otro domicilio.

Además, el demandado no ha acreditado ningún otro acto que pruebe el elemento subjetivo de la posesión, esto es su intención efectiva de poseer como único dueño. Así por ejemplo, a ff. 46/50 se agrega un contrato de locación del inmueble en cuestión, por dos años a contar desde 01/02/2012 en el que figura como locadora la Sra. Elba Suaso de Dominguez, que es la madre de la actora y del demandado. Resulta insoslayable, que una de las pruebas (aún a nivel indicario y presuntivo, que necesitaría completarse con demás elementos probatorios para tener plena capacidad convictiva) del *ánimus domine* de alguien, es entregar la propiedad en alquiler, esto es sentir con plena certeza que puede disponer de la misma y de sus frutos libremente. Pero en este caso, el único contrato de alquiler arrojado a la causa, no contiene mención alguna al nombre del demandado.

De todo lo expuesto, se concluye que el demandado no ha probado haber realizado actos de posesión exclusiva en el inmueble.

Sin perjuicio de las conclusiones vertidas precedentemente, no puede dejar de mencionarse que existe otro elemento de la posesión, esto es, el plazo que tampoco se encuentra cumplido en autos. Asimismo, algunas de las postulaciones del demandado en relación al plazo lucen contradictorias, ya que por un lado sostiene que ha adquirido por prescripción el inmueble, lo que denota sin duda alguna que está refiriéndose al plazo veinteañal y por otro lado reconoce expresamente y con carácter de confesión judicial que posee “desde hace 17 años”. Reconociendo este, que por sí solo echa por tierra la hipótesis argumental de la prescripción. Además, de ninguna manera que se realicen los cálculos, puede decirse que esté cumplido el plazo de prescripción pretendido. Esto es así, ya que la demanda fue ingresada con fecha 12/11/2012 y la escritura por la cual se constituye el condominio data del 20/05/2003. O sea, que para el caso en que

hipotéticamente se comenzara a contar el plazo desde el día inmediatamente posterior a la escritura de donación, habrían pasado algo más de 9 años.

Por otra parte, el demandado es poco preciso al momento de postular la fecha en la que supuestamente comenzó a poseer como único dueño, ya que solo realiza una vaga referencia y manifiesta que “posee *ánimus domine*, esto es con título y modo desde hace 17 años”. Vinculado al punto, en un caso semejante se ha resuelto: “*Si bien es factible que la extinción del condominio se produzca cuando uno de los condóminos se convierte en propietario exclusivo de la cosa común por haberla poseído para sí durante el tiempo y en las condiciones prescriptas por la ley, para que ello suceda es preciso acreditar, en este caso, el momento en que se produjo la interversión del título por parte de quien dice poseerla en su totalidad. No basta sostener haber comenzado a poseer la totalidad de la cosa por la pasividad o el abandono que habrían hecho los restantes condóminos, sin demostrar a partir de qué momento se comenzó a poseer para sí, lo que debe hacerse en forma clara e inequívoca.*” (Cámara Nacional Civil Sala F. Sentencia del 11/07/2003 dictada en autos “Fernandez, Luis Alberto y/o c/ Charlín, Ricardo Jorge y/o - División de condominio Expte. Libre 357.062). Resulta insoslayable, que en autos (como según se vio) el demandado no solo no precisó ni acreditó en que fecha supuestamente comenzó a intervertir su título, sino que tampoco se encuentra cumplido el plazo veinteañal, requerido por el instituto de la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles.

Por todos los argumentos expuestos, la excepción de prescripción por interversión de título opuesta por el demandado, debe rechazarse.

En relación al planteo del demandado acerca de que no le llegaron las cartas documentos cuyas copias se agregan a ff. 5/6 de autos, con las cuales la actora sostiene que le hizo saber su voluntad de no continuar con el condominio del inmueble. Debe mencionarse, que si bien es cierto que no se encuentra acreditada la recepción de dichas misivas por el demandado, no menos cierto es que el envío de esos emplazamientos no es un requisito formal para la presentación de la demanda (conf. art. 725 del CPCC). Cabe puntualizar, que en materia de condominio en tanto la titularidad de los condóminos sobre el objeto común no se fracciona en partes materiales, sino que se extiende a la totalidad de la cosa según partes indivisas, ideales, alícuotas, etc. (conf. Llambías - Alterini (J.H.), “*Código Civil anotado*”, IV-A, p. 489), su razón de ser reposa en la necesaria coincidencia de intereses y armonía que debe reinar entre los condóminos. La desaparición de tales

presupuestos convierte a la figura en una institución vacua, carente de sentido. Es por ello que, tal como lo regula el art. 2692 del CC (norma que resulta aplicable, conforme la fecha de interposición de la demanda): “[...] *Cada copropietario está autorizado a pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentre sometida a una indivisión forzosa [...]*”. La norma consagra en tales términos la facultad de todo copropietario de solicitar la partición y la consecuente disolución del condominio, sin requisito más que la falta de acuerdo entre los condóminos, lo que ha quedado evidenciado en este caso, en función de la oposición formulada por el demandado al contestar la demanda. Por lo que debe puntualizarse que la actora está plenamente facultada para requerir la división de condominio por esta vía judicial, aún sin haber acreditado el diligenciamiento de las cartas documentos en las que notificaba su voluntad de no continuar con el condominio pre existente.

Por último, el planteo formulado por el Sr. José Alberto Domínguez en forma subsidiaria, en la cual sostiene que la actora no lo puede demandar porque había una suspensión del plazo para solicitar la división de condominio y que en autos se ha configurado la situación prevista en el art. 2693 del CC, no puede dejar de mencionarse que no solo ha sido un planteo introducido en forma vaga e imprecisa sino que tampoco ha merecido acreditación con ningún elemento probatorio en la causa.

Por las consideraciones expuestas y atendiendo además, a que no concurren en la especie ningún supuesto de “indivisión forzada”, barrera infranqueable para el ejercicio del derecho de los condóminos a solicitar la división del bien, corresponde acoger la demanda, declarando la procedencia de la división solicitada.

IV) Con relación a la manera de hacer la partición y respecto a los efectos que ella produce, la norma específica en materia de condominio (art. 2698 del CC) establece que las reglas relativas a la división de las sucesiones, a la manera de hacerla y a los efectos que produce, deben aplicarse a la división de cosas particulares. Así las cosas, habrá de estarse a las reglas relativas a la división de la herencia. Por lo tanto, son de aplicación para la división del derecho real de copropiedad, los art. 3449 y siguientes del CC, en cuanto correspondiere. La forma del acto de la partición puede ser realizada de cualquier modo (judicial o extrajudicialmente) si todos los comuneros están presentes, son capaces y se han puesto de acuerdo (art. 3462 CC). Por el contrario, la división deberá ser realizada judicialmente si alguno de los copropietarios es incapaz (capacidad restringida o ausente),

si terceros con interés legítimo se oponen a la partición privada o cuando los comuneros no lleguen a un acuerdo (unánime) y no acuerden hacer una división en forma privada (art. 3465 CC). De este modo, rige el principio de autonomía de la voluntad, salvo en hipótesis excepcionales establecidas en la citada norma.

En el sub-examen, la parte actora solicita que se proceda a la subasta del bien y posterior división del precio obtenido. Por su parte el demandado, en su escrito de contestación no formuló ninguna manifestación acerca de la posible forma de división del bien, con lo que resulta insoslayable que las partes no han llegado a un acuerdo en el desarrollo del presente juicio acerca de tal punto. Por lo expuesto, corresponde ordenar que la venta del bien se realice judicialmente.

V) En cuanto al requisito establecido por el art. 725 del CPCC, en su segundo párrafo: *“La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa cuando fuere posible, sobre la forma de la división de acuerdo con la naturaleza de las cosas”*, corresponde, conforme a los términos de la *Litis* y lo expuesto en el considerando anterior, disponer la división del condominio mediante la venta del bien en subasta pública, procediéndose según lo dispuesto por el art. 726 del CPCC. Sin perjuicio, obviamente, de que las partes de común acuerdo pudieran acordar la venta privada. A fin de distribuir su producido, en partes iguales entre las partes.

VI) En relación a las costas, atento a haber mediado oposición deben regirse por el principio general que prescribe imponerlas al vencido (art. 130 del C.P.C.C.), debiendo regularse honorarios al letrado de la contraria al condenado en costas, conforme a lo dispuesto por el art. 26 de la ley 9459. En función de no existir base económica para regular en ésta oportunidad, corresponde regular honorarios en forma provisoria al Dr. Diego R. Sánchez conforme a las etapas cumplidas (art. 45 inc. 3 de la Ley 9459), en el 40% de los 15 jus previstos como mínimo para este tipo de procesos, esto es la suma de 6 jus.

Por las consideraciones expuestas y normas legales citadas.

SE RESUELVE:

- 1.º) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por el demandado.
- 2.º) Hacer lugar a la demanda de división del condominio existente entre las partes, con relación al inmueble ubicado en calle Román de Chávez 474, B° Marqués de Sobremonte,

de esta ciudad de Córdoba e identificado como Parcela Horizontal Uno – PH 1 – o unidad 1, departamento ubicado en P.B. inscripto en la matrícula n.º 448701/1.

3.º) Disponer, con relación a la forma en que la misma ha de operar en la ulterior instancia ejecutoria, la venta del bien en subasta pública, en los términos del considerando respectivo y sin perjuicio, obviamente, de que las partes de común acuerdo pudieran acordar la venta privada, a fin de distribuir su producido, en porciones iguales entre las partes.

4.º) Imponer las costas al demandado a cuyo fin se regulan en forma provisoria los honorarios del Dr. Diego R. Sánchez en la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil noventa con cuarenta centavos (\$ 194 090,40) con más el IVA en caso de corresponder; esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante ARCA. Protocolícese e incorpórese copia.-

MAYDA Alberto Julio

Texto Firmado digitalmente por: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.04.29